高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

授業プリント 民主政治と日本国憲法　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

現代日本の政治｜民主政治の原理・日本国憲法と基本的人権・国会・内閣・裁判所・地方自治

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-POLE-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 法・政治と私たち：法・政治と私たち HS-PUBL-U02

授業前の確認

- 「公共」で学んだ法の支配・権力分立・選挙制度・地方自治のおおよそのしくみを説明できる。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数・割合の計算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 国際政治と国際法：国際政治 HS-POLE-U03

この授業の目標

1. 社会契約説・法の支配・立憲主義の考え方から、日本国憲法の基本原理と統治機構のしくみを因果的に説明できる。
2. 基本的人権を分類し、条文と代表的な判例を結びつけて、人権の保障と公共の福祉による調整を考察できる。
3. 国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治・選挙制度のしくみを、要件の数値や議席配分の計算を用いて正確に運用できる。

段階	時間	主な活動
導入：なぜ権力をしばるのか	8分	絶対王政の時代と現代を比べ、権力の正当性はどこから来るのかを問う
民主政治の原理	15分	社会契約説の三人の思想家を比較し、導出で立憲主義に至る論理を整理する
日本国憲法と基本的人権	22分	人権の分類と条文を確認し、例題1で判例から人権の調整を考える
国会・内閣・裁判所	22分	定理で議決の要件を確認し、抑制と均衡の矢印を板書で整理する
地方自治	13分	住民自治・団体自治、例題2で直接請求の署名数と地方財政を考える
選挙と政党	15分	例題3でドント式と惜敗率を計算し、選挙制度の長所と短所を比較する
まとめと確認	5分	確認問題で要件の数値と用語を確かめる

導入 権力の正当性はどこから来るのか

かつて国王の権力は神から授けられたもの（王権神授説）とされ、人々はそれに従うべきだと考えられた。近代の市民革命は、この考え方をくつがえし、権力の正当性は人々の同意にあると主張した。日本国憲法も、この流れの上に立っている。この単元では、民主政治の原理から出発し、日本国憲法の人権保障と統治機構、地方自治、選挙と政党までを、「権力をどのように民主的に組織し、どのようにしばるか」という一つの問いでつないで学ぶ。

- 民主政治の原理：社会契約説・法の支配・立憲主義・権力分立。
- 日本国憲法：国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原理とし、人権を最高法規で保障する。
- 統治のしくみ：国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治、選挙と政党による民意の反映。

口頭で解説すべきポイント

- 冒頭で「なぜ私たちは法律に従うのか」と問い、王権神授説と社会契約説の答えを対比させる。
  発問：法律に従わなければならない理由を、「決まりだから」以外の言葉で説明できるか。
  予想される反応：自分たちの代表が決めたから。みんなの権利を守るためのルールだから。
  タイミング：授業の冒頭
- この単元では「民主的であること（多数決）」と「人権を守ること（立憲主義）」の緊張関係が全体を貫くテーマであることを予告する。
  注意：民主主義を多数決とだけ理解していると、違憲審査制の意義がつかめない。

定義 社会契約説と近代民主政治の原理

社会契約説は、自然状態における人々の自然権を出発点に、国家は人々の合意によってつくられると考えた。三人の思想家の違いは「自然状態のとらえ方」と「権力をどこに置くか」にある。

使える条件・注意

- ロックの抵抗権の思想はアメリカ独立宣言に、ルソーの人民主権の思想はフランス革命に影響を与えた。
- 法の支配は法の内容（人権の保障）を問う点で、法の形式を重んじる法治主義と区別される。

- ホッブズ『リヴァイアサン』：自然状態は「万人の万人に対する闘争」。自己保存のため、自然権を主権者に譲り渡す。
- ロック『統治二論』：自然権をより確実に守るため、政府に権力を信託する。政府が信託に反すれば抵抗権をもつ。
- ルソー『社会契約論』：一般意志に基づく人民主権。主権は代表されえないとして直接民主制を理想とする。
- モンテスキュー『法の精神』：立法・行政・司法の三権分立による抑制と均衡。

口頭で解説すべきポイント

- 三人の思想家を「自然状態」「契約の内容」「権力の所在」の3列の表で比較させる。
  発問：ロックとルソーでは、人々が選んだ代表者の位置づけはどう違うか。
  予想される反応：ロックは代表者（議会）に権力を信託する。ルソーは主権は代表されえないとし、人民が直接意思決定することを理想とする。
  注意：ホッブズを「絶対王政の擁護者」とだけ覚えると、社会契約説の出発点が自然権であることを見落とす。

定義 基本的人権の分類と公共の福祉

日本国憲法は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」（第11条）として保障する。人権は性質によって分類され、他者の人権と衝突するときは公共の福祉によって調整される。

使える条件・注意

- 経済の自由は、社会的・経済的弱者の保護などのため、精神の自由よりも広く公共の福祉による制約を受けると考えられている（第22条・第29条に「公共の福祉」の文言がある）。
- 公共の福祉は、人権相互の衝突を調整する原理であり、「全体の利益のためなら人権をいくらでも制限できる」という意味ではない。

- 平等権：法の下の平等（第14条）、両性の本質的平等（第24条）など。
- 自由権：精神の自由（第19〜21・23条）、身体の自由（第18・31・36・38条など）、経済の自由（第22・29条）。
- 社会権：生存権（第25条）、教育を受ける権利（第26条）、勤労の権利（第27条）、労働基本権（第28条）。
- 参政権：選挙権など（第15条）、最高裁判所裁判官の国民審査（第79条）、憲法改正の国民投票（第96条）など。
- 請求権：国家賠償請求権（第17条）、裁判を受ける権利（第32条）、刑事補償請求権（第40条）など。
- 新しい人権：幸福追求権（第13条）などを根拠に主張される、環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権など。

口頭で解説すべきポイント

- 自由権は「国家からの自由」、社会権は「国家による自由」という対比で、国家に求める役割の違いを確認する。
  発問：生存権を実現するために、国はどのようなことをする必要があるか。
  予想される反応：生活保護などの制度をつくり、給付を行う。
  タイミング：人権の分類の場面

定理・公式　国会の議決の要件と衆議院の優越

「出席議員」を基準とする要件と「総議員」を基準とする要件を区別することが、計算問題でも正誤問題でも決め手になる。衆議院の優越は、任期が短く解散もある衆議院のほうが民意をより反映しやすいことを理由とする。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 本会議の定足数は総議員の3分の1以上の出席。議事は原則として出席議員の過半数で決する（第56条）。
- 出席議員の3分の2以上を要するもの：法律案の衆議院での再可決（第59条）、議員の資格争訟で議席を失わせる場合（第55条）、秘密会の開会（第57条）、議員の除名（第58条）。
- 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名は、両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集が決定されなければならない（第53条）。

口頭で解説すべきポイント

- 要件を「何分のいくつ」と「出席か総議員か」の二つの軸で表にまとめさせる。
  発問：総議員465人の議院で、出席議員が300人のとき、再可決に必要な賛成は何人以上か。
  予想される反応：300人の3分の2で200人以上。
  注意：衆議院の議員定数などの数値は改正で変わることがあるので、例として扱う。

導出　導出：自然権から違憲審査制まで

制度を暗記するのではなく、「なぜその制度が必要になるのか」を、前の段階の不十分さから説明する。

導出

1. 人は生まれながらに生命・自由・財産などの自然権をもつ。しかし、自然状態のままでは権利を確実に守れない。
2. そこで人々は合意によって政府をつくり、権力を信託する（社会契約）。権力の正当性は人々の同意にある（国民主権）。
3. ところが、信託された権力も濫用されるおそれがある。そこで、権力者も法に従う法の支配と、憲法で権力を制限する立憲主義が求められる。
4. さらに権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。日本では国会・内閣・裁判所の間に抑制と均衡の関係が組みこまれている。
5. 最後に、民主的に選ばれた多数派の制定した法律でも少数者の人権を侵すことがありうるため、裁判所に違憲審査権を与え、最高法規である憲法を守らせる。こうして民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみが完成する。

口頭で解説すべきポイント

- 各段階の間に「しかし」「そこで」を入れて、生徒に口頭で論理の連鎖をつながせる。
  発問：国民の代表である国会がつくった法律を、選挙で選ばれていない裁判官が無効にできるのはなぜか。
  予想される反応：多数決でも奪えない人権を守るため。憲法は国民が権力をしばるために定めた最高法規だから。
- 日本の裁判所は違憲判断に慎重であり、統治行為論などによって判断を避ける場合もあることに触れる。
  注意：違憲審査権があれば、どんな問題でも裁判所が決着をつけるという理解にならないよう注意する。
  タイミング：導出の最後

例題　例題1　判例から人権の調整を考える

1975年、最高裁判所は、薬局を新たに開設するときに既存の薬局から一定の距離を置くことを求めていた薬事法の規定を違憲とした。この判決で問題となった権利は何か。また、その権利はどのような性質をもつ人権に分類されるか。

思考の糸口：判例の事実から「何が制限されているか」を読み取り、条文と人権の分類に結びつける。

1. 規定は、薬局を開く（営業する）ことを制限している。営業は職業を行うことにあたる。
2. 職業を選び営業する自由は、第22条の職業選択の自由である。
3. 職業選択の自由は、財産権とともに経済の自由に分類される自由権である。
4. 経済の自由は公共の福祉による制約を受けやすいが、判決は、この規制が不良な医薬品の供給を防ぐという目的のために必要で合理的な規制とはいえないとして、違憲と判断した。

答　職業選択の自由（第22条）。自由権のうち経済の自由に分類される。

よくある誤り	正しい考え方
薬局の開設の制限は、財産権の問題である	制限されているのは営業すること（職業を行うこと）であり、職業選択の自由の問題である

口頭で解説すべきポイント

- 経済の自由は規制されることが多いが、無制限に規制できるわけではないことをこの判例で示す。
  発問：なぜ経済の自由は精神の自由より広く規制されると考えられているのか。
  予想される反応：経済活動を自由放任にすると、弱者の保護や安全・健康の確保が難しくなるから。

例題 例題2　直接請求の署名数

有権者数が18万人のＸ市（架空の設定）で、住民が市長の解職を請求したい。必要な署名は何人以上か。また、請求先はどこで、請求後はどのような手続きになるか。

思考の糸口：人の地位を失わせる請求（解職・解散）は要件が重く（3分の1）、請求先は中立の選挙管理委員会である。条例の制定・改廃は50分の1で首長に請求する。

1. 首長の解職の請求には、有権者の3分の1以上の署名が必要（有権者40万人以下の場合）。
2. $180000 \times \frac{1}{3} = 60000$ より、60000人以上の署名が必要。
3. 請求先は選挙管理委員会である。
4. 請求が成立すると住民投票が行われ、過半数の同意があれば市長は職を失う。

答　**60000**人以上。請求先は選挙管理委員会で、住民投票で過半数の同意があれば失職する。

よくある誤り	正しい考え方
首長の解職の請求は、首長本人に対して行う	解職の請求は選挙管理委員会に対して行い、住民投票で決める

口頭で解説すべきポイント

- 要件の重さの違いを「人の地位を奪う請求かどうか」という理由で説明させる。
  発問：条例の制定請求は50分の1でよいのに、解職請求が3分の1も必要なのはなぜか。
  予想される反応：選挙で選ばれた人の地位を失わせる重大な請求なので、慎重さが求められるから。

例題 例題3　ドント式と惜敗率

定数6の比例代表選挙で、Ａ党30000票、Ｂ党18000票、Ｃ党10000票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。また、衆議院の小選挙区で、当選者が50000票、落選したＰ候補が40000票を得たとき、Ｐ候補の惜敗率を求めなさい。

思考の糸口：ドント式は商の大きい順に議席を割り当てる方法。惜敗率は、重複立候補者の比例名簿で同順位の候補者の当選順を決めるのに用いられる。

1. 各党の得票を1、2、3、…で割る。Ａ党：30000、15000、10000、7500。Ｂ党：18000、9000、6000。Ｃ党：10000、5000。
2. 商の大きい順に6つ：30000（Ａ）、18000（Ｂ）、15000（Ａ）、10000（Ａ）、10000（Ｃ）、9000（Ｂ）。
3. Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席。
4. 惜敗率は $40000 \div 50000 \times 100 = 80$（％）。

答　Ａ党**3**議席、Ｂ党**2**議席、Ｃ党**1**議席。惜敗率は**80**％。

口頭で解説すべきポイント

- 6番目の商（9000）が当選ラインになり、各党の得票をこの値で割った整数部分が議席数に一致することを確かめさせる。
  発問：Ｃ党があと何票多ければ2議席目を得られるか、当選ラインから考えられるか。
  予想される反応：Ｃ党の2番目の商（得票÷2）が9000を上回ればよいので、18000票を超える必要がある。

板書案 板書案

① 民主政治の原理と人権	② 国会・内閣・裁判所	③ 地方自治・選挙
ホッブズ：譲渡／ロック：信託・抵抗権	出席の2/3：再可決・除名・秘密会	住民自治＋団体自治＝地方自治の本旨
ルソー：一般意志・直接民主制	総議員の2/3：憲法改正の発議	条例：1/50・首長
法の支配≠法治主義（内容を問う）	総議員の1/4：臨時会の要求	解散・解職：1/3・選管→住民投票
自由権＝国家からの自由	国会→内閣：不信任決議（衆）	交付税＝使途自由／国庫支出金＝使途指定
社会権＝国家による自由	内閣→国会：衆議院の解散	ドント式：得票÷1,2,3…
公共の福祉＝人権相互の調整	裁判所→国会・内閣：違憲審査	惜敗率＝落選者票÷当選者票×100

口頭で解説すべきポイント

- ②の抑制と均衡は、三角形の図に矢印を書きこみ、矢印ごとに権限の名前を添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
憲法を守る義務を負うのは国民である	第99条で憲法尊重擁護義務を負うのは公務員などであり、憲法は国家権力をしばるためのもの
国民審査はすべての裁判官が対象である	国民審査の対象は最高裁判所の裁判官だけである
公共の福祉のためなら、どんな人権でも制限できる	公共の福祉は人権相互の衝突を調整する原理であり、制限には必要性と合理性が求められる

口頭で解説すべきポイント

- 社会契約説は、思想家の名前より「権力をどこに置き、どうしばるか」の違いを問う。
  発問：ロックの考えでは、政府が自然権を侵したとき、人々はどうできるか。
  予想される反応：抵抗し、政府をつくりかえることができる（抵抗権）。
- 人権の分類は、条文番号とセットで覚えさせると判例問題に強くなる。
  注意：財産権を「精神の自由」、教育を受ける権利を「自由権」とする誤りが多い。
- 議決の要件は、「出席議員」か「総議員」かを必ず確認させる。
  タイミング：国会の場面
- 地方自治では、直接請求の要件の重さと請求先を、理由（人の地位を奪うか）とあわせて整理する。
- 選挙制度は、小選挙区制（二大政党制・死票が多い）と比例代表制（多党制・民意の反映）の長所と短所を対にして説明させる。
  注意：衆議院の重複立候補と参議院の非拘束名簿式など、衆参の違いを混同しやすい。

まとめ　まとめ

- 社会契約説は、権力の正当性を人々の同意に求め、法の支配・立憲主義・権力分立は権力の濫用を防ぐしくみである。
- 日本国憲法は基本的人権を平等権・自由権・社会権・参政権・請求権などとして保障し、新しい人権も第13条などを根拠に主張されている。
- 国会・内閣・裁判所は抑制と均衡の関係にあり、違憲審査制は多数決でも奪えない人権を守る。
- 地方自治は住民自治と団体自治からなり、直接請求の要件と地方財政のしくみに課題と改革がある。
- 選挙制度には民意の集約と反映のどちらを重視するかの違いがあり、政党は民意を政治につなぐ役割を担う。

確認　確認問題

1. 出席議員390人のもとで衆議院が法律案を再可決するには、何人以上の賛成が必要か。
   → $390 \times \frac{2}{3} = 260$ 人以上
2. 有権者24万人の市で、条例の制定を請求するのに必要な署名は何人以上か。
   → $240000 \div 50 = 4800$ 人以上（請求先は首長）
3. ロックが説いた、政府が信託に反したときに人々がもつ権利は何か。
   → 抵抗権（革命権）

HS-POLE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））